OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2026

FASCICULE D'ANGLAIS

Systèmes juridictionnels Britanniques et Américains

Systèmes juridictionnels Britanniques et Américains

England, Wales, Scotland = Great Britain + Northern Ireland = the United Kingdom

I. Le système juridictionnel Britannique

Le système juridictionnel Britannique diffère des autres systèmes juridictionnels Occidentaux, en ce qu'il se subdivise en juridictions de première instance (A), des juridictions mixtes (B), des juridictions d'appel (C) et des juridictions extraordinaires (D).

A. Les juridictions de première instance

Selon la nature du litige (pénale ou civile), et, au civil, en fonction du montant du préjudice ou de la demande (*claim*), les juridictions seront spécialisées. Pour les litiges de nature pénale, le justiciable devra s'adresser à la *Magistrate Court (1)* et pour les litiges de nature civile, de faibles montants, le justiciable s'adressera à la *County Court (2).*

1) Les Magistrates' courts

Constituées par les *Courts Act 2003*, entrés en vigueur en avril 2005, toutes les Magistrates' Court sont chapeautées par le HMCS, (Her Majesty's Courts Service) afin d'améilorer l'accès à la justice.

La quasi-totalité du contentieux pénal britannique passe par les Magistrates 'Courts (95%), soit dans les *adult courts* ou *youth courts* (tribunaux pour enfants). Le coeur de métier de ces cours est de décider des mesures de détention en amont de l'instance (*bail hearings*), de juger les délinquants et criminels (*offenders*) et d'imposer les mesures pénales (*sentences*) appropriées.

Les *Magistrate s Courts* connaissent aussi certains litiges civils comme : les procédures d'adoption, les procédures de naturalisation, les procédures liées aux aliments (*maintenance for spouse and children*) et celles liées au paiement de la taxe d'habitation (*council tax*).

Les affaires sont entendues par deux ou trois juges non-professionnels (*lay magistrates*) ou un seul juge (*district judge*).

2) Les county courts

Les 218 *county courts* britanniques entendent en première instance les litiges de nature civile. Les *county courts* ont compétence pour connaître les litiges de nature contractuelle ou extra-contractuelle. Les *personal injury claims,* demandes formées pour la réparation du préjudice corporel, sont entendues par les *county courts* si le préjudice est estimé à moins de 50.000 livres sterling.

Le contentieux des *county courts* est composé de la manière suivante : *personal injury claims*, *mortgages* (hypothèques), *recovery of land* (droit de propriété), *bankruptcy* (liquidations judiciaires), *custody of and access to children* (garde et visite).

En fonction du montant en jeu, les litiges sont fléchés en trois parcours.

1. Le *small claims track* (petits litiges) comprend les litiges dont la valeur n'excède pas 5000 livres, ou le préjudice corporel 1000 livres.
2. Le *fast track* (parcours rapide) est mis en oeuvre pour les litiges dont la valeur est comprise entre 5000 et 15 000 livres, le préjudice corporel inférieur à 1 000 livres.
3. Quant aux affaires plus complexes et dont la valeur est plus élevée, elles entrent dans le cadre du parcours multiple *(multi-track).* Ces déférents parcours sont mis en place pour une meilleure allocation des ressources des personnels des juridictions, en fonction de la complexité du litige

B. Les juridictions mixtes

Ce que nous appelons ici « juridictions mixtes » sont des juridictions qui peuvent connaître certains litiges en première instance et en appel. Il s'agira ici de la Crown Court (1) et de la High Court (2).

1) La Crown Court

Le Crown Court Act de 1971 établit la Crown Court en 78 centres en Angleterre et au Pays de Galles. A Londres la Crown Court siège à la Central Criminal Court de l'Old Bailey. La Crown Court est une juridiction de première et seconde instance. En première instance, la cour connait les litiges criminels les plus graves (*indictable offences*), parmi eux les homicides volontaires (*murder*), involontaires (*manslaughter*), viols (*rape*), vols (*robbery*) et les blessures volontaires (*grievous bodily harm*). La Crown Court est la juridiction d'appel de la Magistrates' Court.

La Cour est présidée par un magistrat professionnel, les audiences sont présidées, dans les cas les plus graves par un magistrat de la High Court, Queen's Bench Division (*puisne judge*).

La peine de mort a été abolie en Grande Bretagne en 1965, sauf pour les cas de haute trahison où il aura fallu attendre 1998. L'arsenal répressif de la High Court est classique et est composé de : travaux d'intérêts généraux (*community service*), mesures d'éloignement (*restraining orders*), amendes (*fines)*, prison (*imprisonment)*.

2) La High Court

La *High Court* connait des litiges civils d'Angleterre et du Pays de Galles. Le siège de la *High Court* est à Londres aux *Royal Courts of Justice* et dans 26 autres villes.
La Cour est composée de trois *divisions,* la *Queen s Bench division* (QBD), la *Chancery Division* et la *Family Division*.

La QBD est la juridiction qui est la plus sollicitée. Elle officie en tant que juridiction d'appel en matière pénale et civile. En tant que juridiction de premier ressort elle connait les litiges portant sur le contentieux contractuel à fort préjudice ou d'intérêt public (d'une valeur de plus de 50.000 livres pour les contrats).

La Divisional Court est compétente pour connaître des conflits de lois et peut être saisie par les Magistrates 'Court pour répondre à des questions d'interprétation de la loi pénale. La Cour est aussi seule compétente pour connaître des litiges concernant les demandes en *habeas corpus.* Enfin cette cour est compétente pour connaître des litiges entre les justiciables et l'administration.

Le Chef de la QBD est le/la *Lord Chief Justice,* la cour est composée de 110 magistrats. Les audiences sont à juge unique. Dans certains cas, (fraud, defamation, malicious prosecution), les parties ont droit à demander un jury.

La Chancery Division juge exclusivement en équité pour les litiges liés à l'exécution des testaments (*execution of wills*), à la nomination d'un tuteur (*guardian*) pour la gestion du patrimoine (*estate*) d'un mineur, les litiges en matière de gages et d'hypothèques, les litiges en droit des sociétés (*company law*), et en droit des entreprises en difficulté (*bankruptcy law*). La Chancery Division est la juridiction d'appel pour les litiges en droit fiscal (*tax law)* et droit des entreprises en difficulté.

La Family Division est compétente pour connaître des litiges relatifs aux mineurs (minors), *defended divorces* (l'une des parties n'est pas d'accord avec le principe du divorce), tutelle (*wardship*), adoption…

C. La juridiction d'appel : The Court of Appeal

Les magistrats de la Court of Appeal sont appelés les *Lord Justices*. La CA en compte 37. La *Court of Appeal* est divisée en deux sections : la *Civil Division* (1) et la *Criminal division* (2).

1) The Civil Division of the Court of Appeal

Cette section de la *Court of Appeal* est la juridiction d'appel de la *High Court*, de l'*Employment Appeal Tribunal*, *Immigration Appeal Tribunal* and *Social Security Commissioners*. Le *Master of the Rolls* préside cette section. Les magistrats sont choisis parmi la *High Court* et doivent avoir plus de dix années d'exercice.

2) The Criminal Division of the Court of Appeal

Cette section de la *Court of Appeal* est la juridiction d'appel pour la *Crown Court*. Elle est présidée par le *Lord Chief Justice of England and Wales*, chef de la justice pénale Britannique. Il est assisté d'un ou d'une *Lord or Lady of Appeal* avec le titre de *Vice-President of the Criminal Division*. Les magistrats de la section sont appelés les *Lord ou Lady Justice of Appeal.*

D. Les juridictions extraordinaires

Les juridictions extraordinaires britanniques sont au nombre de deux et disposent de compétences distinctes. Il s'agit de la Supreme Court of the United Kingdom (1) et du Judicial Committee of the Privy Council (2).

1) The Supreme Court of the United Kingdom

La Cour Suprême du Royaume Uni est à la tête du système juridictionnel britannique. Sa création est récente (1er Octobre 2009), avant cette date c'était une section de la Chambre Haute du Parlement Britannique (*House of Lords*) qui était chargée de trancher les litiges d'interprétation de la loi et de la Constitution.

La Cour doit trancher les points de droit d'importance nationale. La Cour Suprême est aussi juridiction d'appel de la *Court of Appeal*, exceptionnellement aussi de la *Crown Court*, des Cours supérieures

Ecossaises et d'Irlande du Nord. Elle n'est toutefois pas compétente pour connaître des litiges criminels Ecossais, passés devant la Cour d'Appel d'Ecosse.

La Cour est composée de 12 Justices. La Cour est présidée par un *President* et *Deputy President.* Tous les justices ont deja exercé des hautes fonctions judiciaires avant : High Court, Court of Appeal, ou d'autres hautes cours de l'Ecosse et l'Irlande du Nord. La seule obligation est que les candidats doivent avoir assuré un post de '*high judicial office'* pour 2 ans ou d'avoir été un praticien qualifié pour au moins 15 ans. Ils occupent leur poste '*during good behaviour*' mais doivent prendre la retraite entre 70 et 75 ans.

La Cour Supreme étant au sommet du système judiciaire britannique, c'est la cour de dernier appel, pour des questions de droit d'importance nationale et constitutionnelle. Aussi pour des affaires en droit civil au RU et des affaires criminelles en Angleterre, Pays de Galle, et l'Irlande du Nord. Pour faire entendre son affaire devant la Cour Supreme, il faut en demander la permission.

Les decisions sont prises à la majorité. Les justices peuvent, être d'accord avec la decision de la majorité ou être en dissidence. Les decisions venant des basses cours peuvent être affirmées ou renversées : "*Dismissed or allowed*"

Les justices de la Cour Supreme britannique, contrairement à ceux de la Cour Supreme américaine, ne peuvent pas renverser des lois, ils ne peuvent que declarer l'incompatibilité d'un act de parlement avec l'ECHR.

Le Lord Chancellor extant encore, son role a fortement diminué. Il est responsable pour le bon fonctionnement et l'indépendance des cours.

2) <u>The Appellate Committee of the House of Lords (pre-2005)</u>

Les lords avaient des pouvoirs legislatives, quelques uns étaient dans dans le gouvernement et d'autres dans le judiciaire. Depuis la Judicature Act of 1876, la House comprenait les Lords of Appeal qui étaient chargés d'agir comme le dernier recours pour les affaires domestiques et étaient choisis par le Lord Chancellor et nommé par le monarch.

3) <u>The Constitutional Reform Act 2005</u>

<u>Objectif:</u> pour assurer les principes de separation des pouvoirs dans les institutions britanniques

En raison de l'obligation du Royaume-Uni à l'égard de la CEDH (++ Art 6 procès équitable), la présence de la House of Lords au sommet du pouvoir judiciaire était une anomalie

3 changements importants :

- Le rôle du *Lord Chancellor* a été redéfini. Anciennement, il était le président de la Chambre des Lords, un membre du Cabinet (pouvoir exécutif) et le plus haut responsable du pouvoir judiciaire en Angleterre et au Pays de Galles. Depuis la loi, il n'est plus qu'un membre du Cabinet et son rôle judiciaire a considérablement diminué. Il n'est plus le plus haut responsable du pouvoir judiciaire et n'est plus responsable que de l'efficacité, du fonctionnement et de l'indépendance des tribunaux. fonctionnement et de l'indépendance des tribunaux

- L'Appellate Committee de la Chambre des Lords a été remplacé par le SC britannique qui est complètement séparée du Parlement.
- Les juges de la SC sont sélectionnés par des comités ad hoc, convoqués par le *Lords Chancellor*. Les autres juges sont sélectionnés par une Commission de nomination des juges indépendante, composée de personnes qualifiées et de profanes. Les candidats sont recommandés au Lord Chancellor, et ensuite nommés par la Reine.

II. Le système juridictionnel des Etats-Unis

Contrairement au modèle juridictionnel britannique, le modèle juridictionnel des Etats-Unis est composé de deux systèmes juridictionnels qui interagissent. L'un au niveau de l'Etat, l'autre au niveau de l'Etat fédéral. Historiquement, avant l'établissement d'un Etat fédéral, chaque Etat américain disposait déjà de son propre ordre juridique, au sommet duquel se trouvait la Constitution de l'Etat. L'échelle fédérale apparaissant après, les deux systèmes ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Les juges des Etats sont souvent élus alors que les juges fédéraux sont proposés par le President et nommés par le Sénat. Nous nous intéresserons dans une première partie au système juridictionnel fédéral (*federal courts*), (A), puis au système juridictionnel étatique (*state courts*) (B).

A. Le système juridictionnel fédéral

Le système juridictionnel fédéral des Etats-Unis est institué par la Constitution fédérale et principalement son article III :

« Article III of the United States Constitution

Section 1.
The judicial power of the United States, shall be vested in ***one Supreme Court****, and in such* ***inferior courts*** *as the Congress may from time to time ordain and establish.(…)*

Section 2.
The judicial power shall extend to all cases, in law and equity, arising under this Constitution(…) ***between a state and citizens of another state****;--****between citizens of different states****;--* ***between citizens of the same state claiming lands under grants of different states****, and between a state, or the citizens thereof, and foreign states, citizens or subjects.*
The ***trial of all crimes****, except in cases of impeachment, shall be by j****ury (…) »***

Nous présenterons successivement les US District Courts (1), les Courts of Appeals for the Federal Circuit (2), et l'US Supreme Court (3).

1 US District Courts

Il y a 94 district courts aux Etats-Unis. Chaque état compte au moins une cour. Les district courts entendent les litiges dont la résolution relève de l'application de la loi fédérale, de la Constitution ou de l'application des traités. Les DC entendent aussi bien les litiges de matière civile que pénale en

première instance. Les jurys sont saisis pour juger en fait, les juges en matière d'interprétation de la loi. Un jury est composé de douze hommes et femmes. Les jurys peuvent être de deux formes, *trial juries,* qui remplit le rôle classique d'un jury en matière pénale ou civile, et un *grand jury,* sont utilisés en matière pénale afin d'établir s'il y a suffisamment d'éléments à charge *(probable cause),* pour mettre en accusation un prévenu et continuer la procédure judiciaire *(indict).*

2 Courts of Appeals for the Federal Circuit

Le territoire des Etats-Unis est divisé en 11 *Circuits,* plus le District of Columbia (DC). Pour chaque zone, une Cour d'Appel vient juger, une deuxième fois une même affaire de droit fédéral. La Cour d'Appel juge aussi les erreurs sur le droit (*error of law*), erreurs sur les faits (*issues of facts*). Les CA ont compétence pour connaître des appels des district courts mais aussi des décisions administratives.

3 The US Supreme Court

Les membres de la US Supreme Court sont au nombre de 8. Ils sont appelés les *Associate Justices*. Le président de la Cour est appelé le *Chief Justice*. Leur nomination se fait sous la recommandation et la validation du Sénat. La Cour est généralement, idéologiquement divisée en deux groupes, ceux qui prônent une interprétation stricte de la Constitution et ceux qui prônent une approche large, en lien avec l'évolution de la société. La Cour est saisie par *a petition for a writ of certiorari.* La Cour suprême choisi elle-même les cas qu'elle souhaite traiter. Selon la doctrine présente, pour que la Cour se saisisse d'une affaire, il faut que celle-ci présente une forte controverse (*controversy*). La Cour ne peut pas être saisie de questions préjudicielles et ne donne pas d'opinions générale

B. <u>Le système juridictionnel des Etats</u>

Les Etats américains étant différents les uns des autres, il s'agira ici de présenter les caractéristiques communes à l'organisation juridictionnelle des Etats américains. Le *State s Attorney General* est au sommet du pouvoir juridictionnel étatique et est élu. Dans la moitié des Etats, les juges sont aussi élus. Dans l'autre moitié, ils sont nommés par le gouverneur pour une durée limitée. Ils doivent au préalable être confirmés par le Sénat de l'état. Tous les états ont 3 niveaux internes de juridiction et bien que la situation varie entre tous les états, nous pouvons dégager certaines caractéristiques communes.

Les *trials courts*, qui portent un nom différent en fonction des Etats forment le premier degrés de juridiction avec différents tribunaux spécialisés (*probate, family, traffic, municipal*), et généraux (civils et criminels).

Dans certains Etats, mais pas tous, une juridiction d'appel connait ces mêmes litiges en appel.
Enfin, les Cours Suprêmes, dont le nom varie en fonction des Etats, agissent en dernier ressort sur ces mêmes affaires.

Il existe plusieurs type de juridictions qui peuvent être partagés par le niveau federal et étatique (1) ou propre a chaque niveau (2).

1) Cases of Conflict of Law

A '*conflict of law*' peut survenir lorsque et une loi federal et une loi étatique, ou une loi dans plusieurs états, peut s'appliquer a une affaire, ou lorsque l'interpretation d'un document peut paraitre contradictoire.

Pour cela, il existe la **Due Process Clause du 14eme Amendment.**

"*All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the state wherein they reside. No state shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any state deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws."*

Jusqu'en 1938, il existait un phénomène surnommé "forum shopping" où les demandeurs pouvaient presenter leur affaire devant la cour qui allait donner l'avis le plus favorable a leur situation. **USSC, 1938, Erie Railroad Co. V. Tompkins** : federal courts should apply states substantive laws Cette decision a fait que les decisions prises par la Cour Supreme allait être semblables aux decisions des Etats.

Il faut différencier entre les cas de 'concurrent jurisdiction' entre les cours étatiques et fédérales (1) et les conflits qui peuvent survenir d'un problème d'application d'une decision rendue (2).

2) Cas de la compétence concurrente des tribunaux fédéraux et étatiques :

◊ La clause de suprématie (*supremacy clause)* interdit à une **juridiction étatique** de se dissocier du droit fédéral ou de ne pas reconnaître son autorité supérieure lorsque cela est pertinent. Refuser d'entendre une affaire fondée sur le droit fédéral enfreint la clause de droit de procédure régulière du 14ème. Une cour d'état ne peut refuser de statuer (=juger) sur des réclamations découlant de la loi américaine que si son refus est soutenu par une règle neutre d'administration judiciaire.

◊ **Les juges fédéraux** doivent appliquer certaines règles lorsqu'ils décident de statuer sur la demande en appliquant et en interprétant le droit étatique :

1. **Certification de la question** : Lorsqu'il n'y a pas de précédent en droit étatique, ils peuvent prédire le résultat de la question de droit étatique non résolue qui leur est soumise ou demander à la juridiction supérieure de l'État de fournir son interprétation du texte litigieux
=> Le tribunal de première instance est le plus souvent du texte litigieux => **Le droit fédéral certifie une question** à la plus haute cour de l'État et applique ensuite l'interprétation donnée par la juridiction supérieure de l'État.

2. **Compétence complémentaire** : Si une juridiction fédérale a une compétence matérielle indépendante sur certaines des demandes de l'affaire, elle peut les entendre. Elle a le pouvoir d'affirmer une compétence complémentaire sur les demandes supplémentaires régies par le droit de l'Etat. Il est également possible pour cette juridiction de refuser d'entendre les demandes régies par le droit étatique. S'il rejette complètement ces demandes

(=entièrement), le plaignant devra déposer une nouvelle demande devant le tribunal d'État approprié (ce qui prend du temps et de l'argent).

3. **Principe du forum non Conveniens** : le tribunal fédéral peut refuser l'affaire lorsqu'il existe un tribunal ou un forum plus approprié pour le faire. C'est généralement le cas lorsque les citoyens viennent de ≠ états.

4. **Doctrines d'abstention** : Le tribunal fédéral peut s'en remettre à la juridiction d'un autre tribunal si l'examen de l'affaire risque potentiellement d'empiéter sur les pouvoirs de ces tribunaux. De telles doctrines sont généralement invoquées lorsque des procès impliquant les mêmes questions sont introduites dans deux systèmes judiciaires différents au même moment.

5. **Removal and Remand (=renvoi)** : Une action peut être entendue par un tribunal fédéral après avoir **été retirée** d'un tribunal d'Etat. Le plaignant a le choix initial du forum mais il est possible pour le défendeur de l'affaire de l'état initial d'enlever le cas et l'amener à la cour fédérale de district. Le défendeur doit prouver la compétence matérielle (diversité J° ou question fédérale J°). Néanmoins, cette action est suspecte et les juges fédéraux sont encouragés à renvoyer l'affaire (=remit = renvoyer) aux tribunaux des États.

2. Une source possible de conflit vient de la question de l'exécution de la décision de justice

Habituellement, le tribunal reconnaîtra et appliquera les droits conférés aux parties par les vertus des lois d'un autre État ou la décision d'un autre tribunal s'il y est lié.
Face à une question de choix de loi, il existe deux opinions :

- La loi du for (lex fori) : question de procédure.
- La loi du lieu de l'événement qui a donné lieu au litige (lex loci) : question de fond.

C. La juridiction des cours fédérales et étatiques

La compétence qui n'a pas été accordée exclusivement aux tribunaux fédéraux reste dans les tribunaux des États.

Pour entendre une affaire, un tribunal **doit avoir à la fois** la compétence matérielle (= sur les lois et les faits impliqués dans une affaire) et la compétence personnelle (= sur les parties). **Une partie peut renoncer à l'absence de compétence personnelle mais il n'est jamais possible de renoncer à l'absence de compétence matérielle.**

Il faut donc différencier entre *subject matter jurisdiction* (1) et *personal jurisdiction* (2).

1) Compétence matérielle — *subject matter jurisdiction (*SMJ)

Lorsqu'un tribunal a une compétence matérielle sur une affaire, il peut décider de cette affaire. Il existe 3 types de SMJ : la SMJ fédérale, la SMJ d'état et la SMJ concurrente. Une action spécifique peut être intentée devant une cour fédérale ou d'état selon les caractéristiques de la demande. Le défendeur peut changer de lieu ou de forum.

- **Compétence exclusive de la Cour fédérale** : lorsque les États-Unis sont parties à une demande, amirauté (=armée), faillite (=faillite) ; brevet (=brevet) ; marque et droit

d'auteur. L'USSC a une compétence originale dans les litiges survenant entre deux Etats différents et entre les Etats et le gouvernement fédéral.

- **Compétence en matière de questions fédérales** : la simple référence à une loi fédérale dans un procès n'est pas suffisante et une défense basée sur des lois fédérales ne crée pas non plus une juridiction de question fédérale.
- **Diversity jurisdiction** : Un tribunal fédéral peut entendre l'affaire si la somme d'argent dépasse $75 000 ou si les plaignants proviennent de ≠ États. Domicile d'un individu : lieu où il vit ou vote. La citoyenneté d'une société sera déterminée en fonction de l'État où elle a son principal établissement (centre névralgique) et de tout autre État d'implantation. centre nerveux) et de tout autre État dans lequel elle est constituée.

2) Personal jurisdiction

3 possibilités pour avoir une compétence personnelle **sur un défendeur** : le consentement, la présence ou la résidence. Le Due Process Close du 14ème amendement interdit toute action contre un défendeur s'il n'a pas un contact minimum avec l'état où siège le tribunal.

Un tribunal peut utiliser le bras long de la loi pour affirmer sa compétence personnelle sur un défendeur non-résident.

Compétence personnelle spécifique => lorsque le défendeur a exercé une activité au sein de l'Etat ou dirigée contre lui et que le procès civil résulte de cette activité.

General long arm personal jurisdiction => lorsque le défendeur mène tellement d'activités continues dans un état qu'il peut être poursuivi pour presque tout dans cet état.

La théorie du flux commercial fait référence à un principe qui permet à un État d'exercer sa compétence personnelle sur un défendeur si ce dernier met un produit sur le marché et que ce produit cause un préjudice ou un dommage dans l'Etat du forum, à condition que le défendeur prenne également d'autres mesures pour établir un lien avec l'état du forum, comme par exemple en y faisant de la publicité ou en engageant quelqu'un pour y servir d'agent commercial. La théorie du flux de commerce permet l'exercice de la compétence personnelle sur un défendeur non résident qui livre ses produits dans le flux du commerce dans l'espoir qu'ils seront achetés par des consommateurs dans l'État du forum (***USSC, 1987, Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court of California***).

USSC, 1980, Worldwide Volkswagen Corporation v. Woodson : Le contact avec l'Etat ne peut pas être considéré comme "volontaire ou intentionnellement dirigé" si le produit s'est retrouvé dans l'Etat du forum uniquement parce que le consommateur/plaignant l'y a apporté.

Nomenclature des Cours Étatiques :

- Trial courts of limited jurisdiction (juge unique - sans jury)

  - Probate court

- County court
- Municipal court
- Family court
- Traffic court
- State court
- Juvenile court
- Magistrate court
- Civil court

• Trial courts of general jurisdiction (judge and jury)

- Superior court
- Chancery court
- Circuit court
- District court

• Intermediate Appellate Courts

- Courts of ultimate appeal
- Supreme Court
- Supreme Court of Errors
- Judicial Supreme Court
- Supreme Court of Appeal